



PUTUSAN

Nomor 666 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara:

ELISABETH MENIK atau ELISABETH MENIK S, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis IV Baru Nomor 2, RT 001, RW 004, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hilmar Hasibuan, S.H., M.H., Advokat pada *Law Office* Hilmar Hasibuan, S.H., M.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Bunga Rampai III Nomor 199, Klender, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

L a w a n

- 1. MAULANA TAUFAN MAHARDIKA**, bertempat tinggal di Jalan Asem Gede Utara Nomor 03, RT 009, RW 004, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- 2. RIZKY BAGUS T. PERKASA**, bertempat tinggal di Jalan Asem Gede Utara Nomor 03, RT 009, RW 004, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Dr. Lintong Oloan Siahaan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum L.O Siahaan & Rekan, beralamat di Jalan Karang Tengah Raya, Komplek Vila Delima Blok A/1, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2025



D a n

RARAS NURDIYAHWATI, bertempat tinggal di Jalan Kemuning Gang G Nomor 20, RT 003, RW 007, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

Dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memutus terlebih dahulu gugatan provisionil ini dalam suatu putusan sela, sebelum memeriksa tentang pokok perkara, sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima gugatan provisionil dari Penggugat tersebut;
2. Mengabulkan gugatan provisionil tersebut untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan/melarang Tergugat untuk mengalihkan atau menjual harta peninggalan dari (Almarhum) Juaedi Salat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
4. Memerintahkan/melarang Tergugat atau pihak-pihak lain untuk melakukan kegiatan apapun di atas objek gugatan;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala ongkos perkara yang timbul sebagai akibat putusan provisional ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Junaedi Salat;
3. Menyatakan harta tersebut di bawah ini, adalah harta warisan/peninggalan Almarhum Junaedi Salat yang belum dibagi, yaitu:

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rumah di Jalan Kayu Manis IV Baru Nomor 02, RT 001, RW 04, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (dibeli tahun 2003), sekarang ditempati oleh Tergugat,
 - 2) Rumah di Jalan Kemuning Gang G Asem Gede Utara Nomor 03, RT 09, RW 04, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (beli tahun 2016), sekarang ditempati oleh Turut Tergugat,
 - 3) Mobil Toyota Rush (beli tahun 2019), sekarang ini dalam penguasaan Tergugat,
 - 4) Mobil Daihatsu Terios (dibeli tahun 2014),
 - 5) Tabungan Bank BCA Cabang Matraman, Nomor Rekening 3423365702,
 - 6) Tabungan Bank BCA Cabang Matraman, Nomor Rekening 3421497212,
 - 7) Tanah yang terletak di Kampung Jatimekar, RT 03, RW 05, Sukasirna, Jonggol, Bogor seluas 964 m²;
- dan harta peninggalan lain yang akan diperhitungkan kemudian, yang masih dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Almarhum Junaedi Salat, yaitu:
 - 1) Rumah di Jalan Kayu Manis IV Baru Nomor 02, RT 001, RW 04, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (dibeli tahun 2003), sekarang ditempati oleh Tergugat,
 - 2) Rumah di Jalan Kemuning Gang G Asem Gede Utara Nomor 03, RT 09, RW 04, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (beli tahun 2016), sekarang ditempati oleh Turut Tergugat,
 - 3) Mobil Toyota Rush (beli tahun 2019), sekarang ini dalam penguasaan Tergugat,
 - 4) Mobil Daihatsu Terios (dibeli tahun 2014),
 - 5) Tabungan Bank BCA Cabang Matraman, Nomor Rekening 3423365702,
 - 6) Tabungan Bank BCA Cabang Matraman, Nomor Rekening 3421497212,

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Tanah yang terletak di Kampung Jatimekar, RT 03, RW 05, Sukasirna, Jonggol, Bogor seluas 964 m²;
dan harta peninggalan lain yang akan diperhitungkan kemudian, yang masih dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
5. Menyatakan agar segera dilaksanakan lelang eksekusi terhadap harta benda milik Almarhum Junaedi Salat, yang dimohonkan sita jaminan tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);
 - Eksepsi kewenangan mengadili secara *absolut* (*exceptio declinatoire*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim., tanggal 31 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Junaedi Salat;
3. Menyatakan harta warisan dari peninggalan Almarhum Junaedi Salat adalah hak waris dari Para Penggugat yaitu berupa:
 - a. Rumah di Jalan Kemuning Gang G Nomor 20, RT 003, RW 007, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (beli tahun 2016), sekarang ditempati oleh Turut Tergugat, dikembalikan kepada Para Penggugat,
 - b. Mobil Toyota Rush (beli tahun 2019), sekarang ini dalam penguasaan Tergugat dikembalikan pada Para Penggugat,
 - c. Mobil Daihatsu Terios (dibeli tahun 2014),
 - d. Tabungan Bank BCA Cabang Matraman, Nomor Rekening 3423365702,



- e. Tabungan Bank BCA Cabang Matraman, Nomor Rekening 3421497212,
 - f. Tanah yang terletak di Kampung Jatimekar, RT 03, RW 05, Sukasirna, Jonggol, Bogor seluas 964 m²;
4. Menyatakan harta warisan dari peninggalan Almarhum Junaedi Salat berupa:
- Rumah di Jalan Kayu Manis IV Baru Nomor 02, RT 001, RW 04, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (dibeli tahun 2003), sekarang ditempati oleh Tergugat, adalah hak waris dari Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini Rp2.148.000,00 (dua juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 407/PDT/2023/PT DKI., tanggal 12 Juli 2023 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 480/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim., tanggal 31 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai gugatan provisionil (tuntutan provisi) dan tentang eksepsi, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisionil (tuntutan provisi) Para Terbanding semula Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- 2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Junaedi Salat;



3. Menyatakan harta warisan dari peninggalan Almarhum Junaedi Salat adalah hak waris dari Para Penggugat yaitu berupa:

- a. Rumah di Jalan Kemuning Gang G Nomor 20, RT 003, RW 007, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (beli tahun 2016), sekarang ditempati oleh Turut Tergugat, dikembalikan kepada Para Penggugat,
- b. Mobil Toyota Rush (beli tahun 2019), sekarang ini dalam penguasaan Tergugat dikembalikan pada Para Penggugat,
- c. Mobil Daihatsu Terios (dibeli tahun 2014),
- d. Tabungan Bank BCA Cabang Matraman, Nomor Rekening 3423365702,
- e. Tabungan Bank BCA Cabang Matraman, Nomor Rekening 3421497212,
- f. Tanah yang terletak di Kp. Jatimekar RT 03, RW 05, Sukasirna, Jonggol, Bogor seluas 964 m²;

4. Menyatakan harta warisan dari peninggalan Almarhum Junaedi Salat berupa:

- Rumah di Jalan Kayu Manis IV Baru Nomor 02, RT 001, RW 04, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (dibeli tahun 2003), sekarang ditempati oleh Tergugat, adalah hak waris dari Tergugat;

5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1582 K/Pdt/2024, tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2024, tanggal 29 Mei 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Agustus 2024 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024



diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/TIM/VIII/2024.PK *juncto* Nomor 1582 K/Pdt/2024 *juncto* Nomor 407/PDT/2023/PT DKI., *juncto* Nomor 480/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Agustus 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, selanjutnya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2024, tanggal 29 Mei 2024;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 407/PDT/2023/PT DKI., tanggal 12 Juli 2023;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 480/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim., tanggal 31 Agustus 2022;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Terbanding I dan II/Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara;

Mengadili Kembali:

Dalam Provisi:

Menyatakan dalam keadaan status *quo*, terhadap harta bawaan dari Almarhum Junaedi Salat dan terhadap harta bawaan dari Pemohon Peninjauan

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2025



Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, serta terhadap harta bersama/gono-gini yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan Almarhum Junaedi Salat, yaitu terhadap:

1. Rumah yang terletak di Jalan Asem Gede Utara Nomor 3, RT 009, RW 004, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, atas nama Almarhum Junaedi Salat, yang merupakan harta bawaan Almarhum Junaedi Salat, sekarang ditempati Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Penggugat I;
2. Sebidang tanah seluas 6000 m², atas nama Almarhum Junaidi Salat yang terletak di Kampung Jatimekar, Sukasirna, Jonggol, Bogor;
3. Rumah yang terletak di Jalan Kayu Manis IV Baru Nomor 02, RT 001, RW 04, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, kuitansi pembelian rumah atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, yang merupakan harta bawaan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, dan sekarang rumah ini ditempati oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;
4. Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1332 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Elisabeth Menik S yang terletak di Jalan Kemuning Gang G Nomor 20, RT 003, RW 007, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, yang merupakan harta bawaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, saat ini ditempati Turut Tergugat;
5. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 1000 m², kuitansi pembelian atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat yang terletak di Kampung Jatimekar, Sukasirna, Jonggol, Bogor yang merupakan harta bawaan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat;
6. Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi B 2141 TYL saat ini berada ditangan dan digunakan Pemohon Kasasi/Tergugat, karena berdasarkan Kesepakatan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali I dan II, pada bulan Maret 2021 menjadi Termohon Peninjauan Kembali I dan II hak Pemohon



Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, dan mobil Rush ini merupakan harta bersama/gono-gini antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Almarhum Junaedi Salat, karena diperoleh selama perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Almarhum Junaedi Salat;

7. Mobil Terios saat ini berada ditangan dan digunakan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Penggugat II, karena berdasarkan kesepakatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II pada bulan Maret 2021, dan mobil Terios ini merupakan harta bersama/gono-gini, antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dan Almarhum Junaedi Salat, karena diperoleh selama perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dan Almarhum Junaedi Salat;
8. Uang tabungan di Bank BCA atas nama Almarhum Junaedi Salat, dengan Rekening Nomor 3421497212 senilai Rp253.600.000,00 yang saat ini uang sebesar Rp253.600.000,00 dan setelah di Bank BCA berada ditangan Termohon Peninjauan Kembali I dan II /Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II, adapun uang senilai Rp253.600.000,00 adalah merupakan harta bersama/gono-gini antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dan Almarhum Junaedi Salat;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2024, tanggal 29 Mei 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 407/PDT/2023/PT DKI., tanggal 12 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 480/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim., tanggal 31 Agustus 2022, dengan segala akibat hukumnya;



3. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
5. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan Penggugat II selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Junaedi Salat/Pewaris;
6. Menyatakan Raras Nurdiahwati selaku anak yang sah dari Almarhum Junaedi Salat adalah selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Junaedi Salat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 647/KLT/JU/2015, tanggal 31 Maret 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
7. Menyatakan Raras Nurdiahwati selaku anak yang sah dari Almarhum Junaedi Salat, berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta peninggalan/warisan dari Almarhum Junaedi Salat;
8. Menyatakan rumah yang terletak di Jalan Kayu Manis IV Baru Nomor 02, RT 001, RW 04, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur adalah hak milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat karena harta bawaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat sesuai kuitansi pembelian rumah, atas nama Tergugat dan saat ini ditempati oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat;
9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Warisan tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Penggugat I, Penggugat II dan Raras Nurdiahwati;
10. Menyatakan rumah yang merupakan harta bawaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1332 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Elisabeth Menik S yang terletak di Jalan Kemuning Gang

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2025



G Nomor 20, RT 003, RW 007, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sesuai Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Warisan tanggal 5 Maret 2021, dibagi 3 (tiga) secara adil/merata sesuai nilai taksir harga rumah, antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat II dan Raras Nurdiyahwati, dengan ketentuan terlebih dahulu dikurangi biaya pembangunan/renovasi rumah, sebesar Rp405.940.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

11. Menyatakan rumah yang merupakan harta bawaan/harta peninggalan dari Almarhum Junaedi Salat, terletak di Jalan Asem Gede Utara Nomor 3, RT 009, RW 004, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur atas nama Almarhum Junaedi Salat, dibagi 3 (tiga) secara adil/merata, sesuai nilai taksir harga rumah, antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan Penggugat II, karena terhadap harta bawaan Pemohon Kasasi/Tergugat berupa rumah yang terletak di Jalan Kemuning Gang G Nomor 20, RT 003, RW 007, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, juga telah dibagi 3 (tiga), sesuai Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Warisan tanggal 5 Maret 2021 demi rasa keadilan, kepatutan dan kepastian;
12. Menyatakan sebidang tanah dengan luas lebih kurang 1000 m² yang terletak di Kampung Jatimekar, Sukasirna, Jonggol, Bogor, yang merupakan harta bawaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, sesuai kuitansi pembelian tanah atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, untuk dibagi 3 (tiga) secara adil/merata antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II;
13. Menyatakan sebidang tanah seluas 6000 m², yang merupakan harta bawaan dari Almarhum Junaidi Salat yang terletak di Kampung Jatimekar, Sukasirna Jonggol, Bogor, untuk dibagi 3 (tiga) secara adil/merata antara



- Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon I dan II/Penggugat I dan II;
14. Menyatakan mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi B 2141 TYL adalah milik sah Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat;
 15. Menyatakan mobil Terios saat ini berada di tangan dan digunakan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Penggugat II adalah milik Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Penggugat II;
 16. Menyatakan uang tabungan di Bank BCA atas nama Almarhum Junaedi Salat dengan rekening Nomor 34213365702 senilai Rp65.000.000,00 adalah merupakan uang persekutuan doa/fokus, dan telah dipergunakan untuk kepentingan persekutuan doa;
 17. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II, untuk segera melaksanakan pembagian uang tabungan di Bank BCA atas nama Almarhum Junaedi Salat, senilai Rp253.600.000,00 yang merupakan harta bersama/gono gini antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dan Almarhum Junaedi Salat yang saat ini uang sebesar Rp253.600.000,00 tersebut, berada di tangan Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II, untuk dibagi 3 (tiga) antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II secara adil/merata sesuai kesepakatan, setelah dikurangi terlebih dahulu hutang Tergugat dan Almarhum Junaedi Salat (semasa hidupnya) sebesar Rp135.000.000,00;
 18. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap-tiap hari Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II lalai dalam melaksanakan keputusan dalam perkara ini;
 19. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding, kasasi dan atau ada bantahan (*verzet*);
 20. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;



21. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II membayar biaya perkara;

Dalam Subsidiar:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2024, tanggal 29 Mei 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 407/PDT/2023/PT DKI., tanggal 12 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 480/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim., tanggal 31 Agustus 2022 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
5. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/Penggugat I dan Penggugat II selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Junaedi Salat/pewaris;
6. Menyatakan untuk seluruh harta bawaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dan seluruh harta bawaan Almarhum Junaedi Salat, serta seluruh harta bersama/gono gini yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Almarhum Junaedi Salat, dibagi 2 (dua) antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat, Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II secara adil/merata yaitu dengan cara $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II, tanpa memperdulikan/mempermasalahkan dari pihak manapun barang-barang/harta peninggalan tersebut diperoleh, demi rasa keadilan, kapatutan dan kepentingan, untuk Pemohon Peninjauan

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2025



Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II, selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Junaedi Salat;

Adapun harta peninggalan/warisan tersebut dibagi 2 (dua) antara Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Penggugat I dan Penggugat II secara adil/merata, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Penggugat I dan II yaitu terhadap:

- 1) Rumah yang merupakan harta bawaan dari Almarhum Junaedi Salat, yang terletak di Jalan Asem Gede Utara Nomor 3 RT 009, RW 004, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, atas nama Almarhum Junaedi Salat;
- 2) Rumah yang merupakan harta bawaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1332 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Elisabeth Menik S, yang terletak di Jalan Kemuning Gang G Nomor 20, RT 003, RW 007, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dengan ketentuan terlebih dahulu dikurangi biaya pembangunan/renovasi rumah sebesar Rp405.940.000,00;
- 3) Rumah yang merupakan harta bawaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat yang terletak di Jalan Kayu Manis IV Baru Nomor 02, RT001, RW 04, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
- 4) Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 1000 m², merupakan harta bawaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, dan atas nama Tergugat yang terletak di Kampung Jatimekar, Sukasirna, Jonggol, Bogor;
- 5) Sebidang tanah seluas 6000 m², yang merupakan harta bawaan dari Almarhum Junaedi Salat yang terletak di Kampung Jatimekar, Sukasirna, Jonggol, Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Uang tabungan di Bank BCA atas nama Almarhum Junaedi Salat, senilai Rp253.600.000,00 yang merupakan harta bersama/gono gini antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dan Almarhum Junaedi Salat, yang saat ini uang sebesar Rp253.600.000,00 tersebut, berada ditangan Penggugat I dan II, setelah dikurangi terlebih dahulu hutang Pemohon Kasasi/Tergugat dan Almarhum Junaedi Salat (semasa hidupnya) sebesar Rp135.000.000,00;
- 7) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap-tiap hari Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II lalai dalam melaksanakan keputusan dalam perkara ini;
- 8) Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi dan atau ada bantahan (*verzet*);
- 9) Menyatakan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
- 10) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Penggugat I dan Penggugat II membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal tanggal 18 Oktober 2024 yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*,

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan putusan, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam menilai keabsahan pembagian harta-harta peninggalan Almarhum Junaedi Salat yang menjadi hak para ahli warisnya, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa terbukti Para Penggugat adalah ahli waris sah Almarhum Junaedi Salat dari perkawinannya yang pertama dengan Almarhumah Mauli Sondang Dame Siahaan, dan terbukti harta-harta sebagaimana diktum/amar ke-3 putusan *Judex Facti* adalah harta peninggalan Almarhum Junaedi Salat dengan Almarhumah Mauli Sondang Dame Siahaan sehingga Para Penggugat berhak atas harta peninggalan tersebut, sementara harta peninggalan sebagaimana diktum/amar ke-4 *Judex Facti* adalah harta peninggalan Almarhum Junaedi Salat dari perkawinannya yang kedua dengan Tergugat, sehingga Tergugat berhak atas harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ELISABETH MENIK atau ELISABETH MENIK S, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ELISABETH MENIK** atau **ELISABETH MENIK S**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2025